

EVENTORA STUDIO

Expediente para Revisión Jurídica Final

Documento para revisión profesional

Prestador:

Luis Pablo García Moncada

Nombre comercial:

Eventora Studio

Estado: Pendiente de validación jurídica humana

Fecha de generación: 28 de agosto de 2026

Expediente para revisión jurídica final

1. Datos del negocio

- Prestador: Luis Pablo García Moncada.
- Tipo: persona física.
- Nombre comercial: Eventora Studio.
- Correo: ev3ntorastudio@gmail.com.
- WhatsApp: +52 563 883 0691.
- Servicio: invitaciones digitales personalizadas.
- Flujo: WhatsApp → cotización → acceso a Términos → aceptación → pago → diseño/personalización → revisión → publicación.
- Métodos de pago: Mercado Pago y SPEI.

No existen actualmente suscripciones, membresías, renovación automática, cobros recurrentes ni checkout propio automatizado.

2. Documentos a revisar

- Aviso de Privacidad Integral — <legal/privacidad/index.html>.
- Términos y Condiciones — <legal/terminos/index.html>.
- Política de Cancelaciones y Reembolsos — <legal/cancelaciones/index.html>.
- Aviso de RSVP — <rsvp/index.html>.

3. Puntos que requieren dictamen

- ☐ Domicilio del Responsable.
- ☐ Domicilio contractual.
- ☐ Jurisdicción y legislación aplicable.
- ☐ Naturaleza contractual del servicio.
- ☐ Cobro o reembolso proporcional fuera del artículo 56.
- ☐ Aplicación concreta del artículo 56 LFPC.
- ☐ Aplicación operativa del artículo 76 BIS, fracción IX.
- ☐ Artículos 92 BIS y 92 TER.
- ☐ Artículo 82 LFPC.
- ☐ Responsable y Persona Encargada.
- ☐ Base jurídica de datos de invitados.
- ☐ Menores y derecho de imagen.
- ☐ Propiedad intelectual.
- ☐ Música y multimedia.

- [] Proveedores, remisiones y transferencias.
- [] Retención objetivo de 30/50 días.
- [] Comprobante comercial conforme al artículo 12 LFPC.
- [] NMX-COE-001-SCFI-2018 y artículo 76 BIS 1.
- [] Términos como contrato de adhesión.
- [] Necesidad o no de registro ante PROFECO.
- [] Redacción final para publicación.

4. Preguntas concretas

1. ¿Qué domicilio puede publicarse legalmente como domicilio del Responsable y como domicilio contractual?
2. ¿Pueden coincidir ambos domicilios o deben distinguirse?
3. ¿Cuál es la jurisdicción y legislación aplicable sin afectar derechos de la persona consumidora ni la competencia de PROFECO?
4. ¿Cuál es la naturaleza jurídica más adecuada del servicio personalizado de Eventora?
5. Fuera de los supuestos del artículo 56, ¿puede pactarse un criterio económico objetivo por trabajo efectivamente ejecutado y cuál sería su fundamento?
6. ¿Cómo deben aplicarse al servicio personalizado los conceptos de firma, entrega y fecha de prestación del artículo 56?
7. ¿Qué efecto debe producir una solicitud de cancelación para cumplir el artículo 76 BIS, fracción IX?
8. ¿Son suficientes correo y WhatsApp o hace falta un mecanismo web adicional?
9. ¿Cuándo aplican los artículos 82, 92 BIS y 92 TER a una invitación digital?
10. ¿La clasificación dual de Responsable y Persona Encargada es correcta para clientes, organizadores e invitados?
11. ¿Qué obligaciones adicionales deben imponerse al organizador respecto de invitados, menores y derechos de imagen?
12. ¿Qué proveedores son Personas Encargadas, subcontratados, terceros independientes o receptores de transferencias?
13. ¿Existen transferencias internacionales y cómo deben documentarse y comunicarse?
14. ¿Es viable publicar los objetivos de retención de 30 y 50 días con la implementación actual?
15. ¿Qué debe contener el comprobante comercial y cómo se separa del CFDI?
16. ¿Cómo debe caracterizarse la NMX-COE-001-SCFI-2018 frente al artículo 76 BIS 1?
17. ¿Los Términos constituyen contrato de adhesión y requieren registro ante PROFECO?

5. Pendientes públicos actuales

- [PENDIENTE: DOMICILIO DEL RESPONSABLE - VALIDAR CON ABOGADO]
- [PENDIENTE: DOMICILIO CONTRACTUAL - VALIDAR CON ABOGADO]
- [PENDIENTE: JURISDICCIÓN - VALIDAR CON ABOGADO]
- [PENDIENTE: DEFINIR VIGENCIA PÚBLICA DEL ENLACE DESPUÉS DEL EVENTO]
- [PENDIENTE: DEFINIR ETAPAS Y CRITERIOS ECONÓMICOS OBJETIVOS EN LAS COTIZACIONES]
- [PENDIENTE: VALIDAR NATURALEZA CONTRACTUAL DEL SERVICIO Y CRITERIOS JURÍDICOS PARA COBRO O REEMBOLSO PROPORCIONAL CON ABOGADO]
- [PENDIENTE: VALIDAR CON ABOGADO EL ALCANCE OPERATIVO DEL ARTÍCULO 76 BIS IX PARA EVENTORA]
- [PENDIENTE: VALIDAR TRATAMIENTO DE DATOS E IMAGEN DE MENORES]

- [PENDIENTE: DEFINIR CRITERIOS ECONÓMICOS OBJETIVOS PARA CANCELACIONES FUERA DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 56]
- [PENDIENTE: VALIDAR REDACCIÓN FINAL Y VIABILIDAD OPERATIVA DE RETENCIÓN 30/50 DÍAS]

6. Firma / resultado

Punto	Aprobado	Corrección requerida	Observaciones
Identidad y domicilio			
Privacidad y ARCO			
Responsable / Persona Encargada			
Comercio electrónico			
Cancelaciones y reembolsos			
Proveedores y transferencias			
Propiedad intelectual y menores			
Retención			
NMX			
Términos y publicación			